PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.306.688/0001-06.
Rua Cinco, nº. 857 - Bairro Pio XII - CEP: 38.910-000 - Iguatama – MG.
TEL: (37) 33532289 – FAX: 3353-2360.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA, ESTADO DO MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2026

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

04/03/2026

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020/2026
PODER CONCEDENTE: Município de Iguatama, Estado de Minas Gerais.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência, em conformidade com o art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 2º, inciso II da Lei nº 8.987/1995.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Seleção baseada na proposta mais vantajosa, pela combinação dos critérios de MENOR VALOR TARIFÁRIO dos serviços ao usuário, com o critério de MAIOR OUTORGA, conforme estipulado no inciso III do art. 15 da Lei Federal nº 8.987/1995.

OBJETO: Concessão comum para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de serviços complementares do município de Iguatama/MG, que compreendem a construção, ampliação , operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água, bem como a coleta, o afastamento, o tratamento e a disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão plena dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, na área de concessão, em caráter de exclusividade.

OUTORGA: pagamento realizado pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, como condição à exploração da CONCESSÃO, conforme contrato.

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pelas LICITANTES no ENVELOPE 2, com a indicação do desconto sobre a TARIFA DE REFERÊNCIA, combinado com o valor da OUTORGA.

PRAZO DA CONCESSÃO: 35 (trinta e cinco) anos.

SUMÁRIO

PREÂMBULO 5
CAPÍTULO I – INTERPRETAÇÃO 6
1.1. DAS DEFINIÇÕES 6
1.2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 13
1.3. DOS ANEXOS 15
CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 15
2.1. DO OBJETO 15
2.2. DA ÁREA DE CONCESSÃO 19
2.3. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 19
2.4. DO PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 19
2.5. DA VISITA TÉCNICA 19
2.6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 21
2.7. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 23
2.8 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 24
CAPÍTULO III – DA LICITAÇÃO 26
3.1. RITO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 26
3.2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 30
3.3. DO CREDENCIAMENTO E ANÁLISE DA GARANTIA DE PROPOSTA (ENVELOPE 1: - DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA) 31
CAPÍTULO IV – DA PROPOSTA COMERCIAL 35
4.1. CONDIÇÕES ECONÔMICO–COMERCIAIS 35
4.2. APRESENTAÇÃO, ABERTURA E EXAME DA PROPOSTA COMERCIAL 36
4.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 37
CAPÍTULO V – DO JULGAMENTO FINAL 39
5.1. JULGAMENTO FINAL E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 39
CAPÍTULO VI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 40
6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 40
6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 41
6.3. DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 43

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 45
6.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 47
CAPÍTULO VII – DAS ESPECIFICIDADES DA CONCESSÃO 48
7.1. DOS BENS AFETOS À CONCESSÃO 48
7.2. ESTRUTURA TARIFÁRIA DE REFERÊNCIA, REAJUSTE E REVISÃO DAS TARIFAS 49
7.3. DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 49
CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 50
CAPÍTULO IX – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 52
CAPÍTULO X – SANÇÕES, FRAUDE E CORRUPÇÃO 53
10.1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 53
10.2. FRAUDE E CORRUPÇÃO 53
CAPÍTULO XI – DO CONTRATO DE CONCESSÃO 54
11.1. DO PROCEDIMENTO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA 54
11.2. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 55
11.3. DO RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS E MODELAGEM DA CONCESSÃO 57
CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 57

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE IGUATAMA, doravante denominado "PODER CONCEDENTE", pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, no exercício de suas competências, torna pública a realização de LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA. O critério de avaliação será a proposta mais vantajosa, obtida pela combinação do MENOR VALOR TARIFÁRIO dos serviços a serem pagos pelos USUÁRIOS, associado ao critério de MAIOR OUTORGA. O objetivo é selecionar empresa especializada para a concessão dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, abrangendo a ÁREA DE CONCESSÃO do Município de Iguatama/MG, conforme estabelecido neste EDITAL e seus ANEXOS.

Este processo tem como base o artigo 175 da Constituição Federal de 1988; a Lei Federal nº 8.987/1995 (que regula o regime de Concessões); a Lei Federal nº 11.445/2007, conforme alterações introduzidas pela Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico); a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); a Lei Federal nº 12.846/2013 (que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas); subsidiariamente, a Lei Federal nº 14.133/2021 (que estabelece normas para Licitações e Contratos Administrativos); a Lei Orgânica do Município de Iguatama, de 20 de março de 1990, e suas Emendas; a Lei Municipal nº 1.673/2025 que aprova a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iguatama/MG e autoriza a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário sob regime de concessão.

O PODER CONCEDENTE promoveu uma CONSULTA PÚBLICA no período de 04 de dezembro de 2025 até o dia 18 de janeiro de 2026, bem como realizou uma AUDIÊNCIA PÚBLICA em 15 de janeiro de 2026, com o intuito de incentivar a participação da sociedade civil e dos interessados. Durante esse período, foram disponibilizados em seu site oficial o Plano Municipal de Saneamento Básico, as minutas do Edital de Licitação, Contrato e seus respectivos anexos, em cumprimento às exigências legais do artigo 11, inciso IV, da Lei nº 11.445/2007 e das modificações trazidas pelo Marco Legal do Saneamento Básico, estabelecido pela Lei nº 14.026/2020.

A CONCORRÊNCIA será conduzida pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, constituída pelo DECRETO MUNICIPAL nº 684/2025, sob a Presidência da Sr. JOÃO PAULO GARCIA CAMARGOS SILVA.
O AVISO DE LICITAÇÃO foi publicado no DIÁRIO OFICIAL, e o EDITAL, seus ANEXOS, assim como o Plano Municipal de Saneamento Básico, estão disponíveis para consulta dos interessados no endereço eletrônico oficial: https://iguatama.mg.gov.br/.

As empresas interessadas em participar deverão entregar seus ENVELOPES, rigorosamente conforme os termos e condições deste EDITAL. Os ENVELOPES devem estar devidamente fechados, lacrados e invioláveis, com protocolo junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, localizada na Rua Cinco, n° 857, bairro Centro, CEP: 38910-000, na cidade de Iguatama/MG. O período para entrega inicia-se a partir da publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial e estende-se até o prazo limite de 28 de abril de 2026, até as 09:00 (nove) horas.

A SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO, destinada à abertura dos envelopes, análise, julgamento e classificação das propostas dos licitantes, ocorrerá no dia 28 de abril de 2026, pontualmente às 9:30 (nove horas e trinta minutos).

Quaisquer retificações realizadas após a publicação deste EDITAL serão divulgadas no site oficial: https://iguatama.mg.gov.br/. Modificações que possam impactar diretamente a formulação das propostas serão amplamente publicadas no DIÁRIO OFICIAL, em conformidade com o art. 63, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21.

CAPÍTULO I – INTERPRETAÇÃO

1.1. Das Definições

1.1.1 Além das definições constantes neste EDITAL e seus ANEXOS, os termos abaixo, sempre que escritos em letras maiúsculas, terão os significados a seguir, exceto quando o contexto indicar outro entendimento evidente.

ADJUDICAÇÃO: Ato administrativo realizado pelo Chefe do Poder Executivo, autoridade competente do PODER CONCEDENTE, que confere ao LICITANTE vencedor o direito de executar o OBJETO licitado, possibilitando a prestação e exploração dos serviços a partir da formalização contratual.

ADJUDICATÁRIA: LICITANTE declarada vencedora desta Concorrência, conduzida pelo Município de Iguatama.

ANEXOS: os documentos que integram o presente EDITAL.

ÁREA DE CONCESSÃO: corresponde às localidades do Distrito Sede, Distrito de Corguinhos, Comunidade de Cunhas e Comunidade de Boa Vista, que serão atendidas com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além do atendimento exclusivo de abastecimento de água nas comunidades de Engenheiro Adelmar e Lagoa Bonita, conforme figura 5 do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.

ASSUNÇÃO: Momento em que a CONCESSIONÁRIA inicia a prestação dos serviços públicos objeto da concessão.

BENS AFETOS: São os bens diretamente vinculados e indispensáveis à adequada prestação do serviço público, atribuídos à CONCESSIONÁRIA a partir da assinatura do CONTRATO, incluindo aqueles adquiridos ao longo da vigência da CONCESSÃO.

BENS REVERSÍVEIS: Ativos operados e administrados pela CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que retornarão ao PODER CONCEDENTE ao término da CONCESSÃO, conforme as disposições do CONTRATO.

CONCEDENTE ou PODER CONCEDENTE: Refere-se ao Município de Iguatama, Estado de Minas Gerais, por intermédio do Poder Executivo.

CONCESSÃO: Delegação concedida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA para a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS relativos aos

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA), ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) e SERVIÇOS COMPLEMENTARES, em caráter exclusivo, na ÁREA DA CONCESSÃO.

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pela LICITANTE de acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO do CONTRATO.

CONSÓRCIO: associação de pessoas jurídicas com o objetivo de participar conjuntamente da LICITAÇÃO, na qualidade de LICITANTE, nos termos do presente EDITAL.

CONTRATO DE CONCESSÃO: Documento de Concessão e seus anexos, a ser firmado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, estabelecendo as regras, condições e obrigações para a execução e exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS dos SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA), ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) e SERVIÇOS COMPLEMENTARES, com exclusividade para o Município de Iguatama.

DATA DE ASSUNÇÃO ou DATA DE EFETIVA ASSUNÇÃO ou ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS: Data em que a CONCESSIONÁRIA inicia formalmente a gestão e operação dos serviços, constituindo o cumprimento integral da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO emitida pelo PODER CONCEDENTE.

DATA BASE DA PROPOSTA: Data de apresentação da PROPOSTA pela LICITANTE VENCEDORA, que servirá como referência inicial para o cálculo de prazos para REAJUSTE e REVISÃO das TARIFAS, conforme as disposições deste CONTRATO.

DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA: Data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL pela LICITANTE VENCEDORA e o respectivo período de validade, estabelecido em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da apresentação das propostas.

DOCUMENTAÇÃO: Documentos exigidos neste edital, a serem apresentados pelas LICITANTES interessadas, abrangendo os itens de credenciamento, habilitação e proposta COMERCIAL.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Documentos relacionados à qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira das LICITANTES, conforme os requisitos dispostos neste edital.

EDITAL: Este documento de licitação de Concorrência Pública e seus Anexos, servindo como instrumento convocatório, regulador e norma máxima para os termos e condições desta licitação, destinada à seleção e contratação de empresa privada para a CONCESSÃO dos serviços especificados como OBJETO deste edital, na ÁREA DE CONCESSÃO.

ENTIDADE / AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais (ARISMIG), será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Iguatama/MG.

LICITAÇÃO: Este processo licitatório, por meio deste EDITAL, selecionará uma empresa privada com base na proposta mais vantajosa, avaliada pelos critérios de menor tarifa a ser paga pelo usuário final e maior outorga, com o objetivo de formalizar o contrato de concessão.

LICITANTE VENCEDORA: Sociedade de direito privado, seja isoladamente ou em consórcio de empresas, que vencer o certame licitatório e, após a adjudicação, celebrará o CONTRATO com o PODER CONCEDENTE.

LICITANTE: Empresa individual ou grupo de empresas organizadas em consórcio, interessadas em participar da licitação, mediante aquisição deste edital e credenciamento na concorrência.

MUNICÍPIO: Refere-se ao Município de Iguatama, localizado no Estado de Minas Gerais.

OBJETO: Concessão comum para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de serviços complementares do município de Iguatama/MG, que compreendem a construção, ampliação , operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água, bem como a coleta, o afastamento, o tratamento e a disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão plena dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, na área de concessão, em caráter de exclusividade.

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO: Ordem expedida pelo PODER CONCEDENTE que oficializa a posse pela CONCESSIONÁRIA dos bens vinculados aos serviços e estabelece o início da gestão, operação e exploração efetiva da CONCESSÃO.

OUTORGA: pagamento realizado pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE, como condição à exploração da CONCESSÃO.

PARTES: Refere-se ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: Documento que estabelece as diretrizes de saneamento do município, conforme as exigências do artigo 9º, inciso I, e do artigo 11, inciso I, da Lei nº 11.445/2007, com as alterações previstas no Marco Legal do Saneamento, instituído pela Lei nº 14.026/2020.

PODER CONCEDENTE: Município de Iguatama, no Estado de Minas Gerais.

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pelas LICITANTES no ENVELOPE 2, com a indicação do desconto sobre a TARIFA DE REFERÊNCIA, combinado com o valor da OUTORGA.

REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Conjunto de normas que regulam a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, em conformidade com os direitos dos usuários estabelecidos pela Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.

REAJUSTE: Atualização automática e periódica dos valores das TARIFAS, com periodicidade mínima de 12 (doze) meses, para preservar seu valor econômico em função de inflação ou deflação, a partir da DATA BASE DA PROPOSTA, conforme os critérios deste EDITAL e do CONTRATO.

REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: mecanismo que permite ajustes nas condições contratuais para preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Esse processo considera fatores como variações nos custos operacionais, mudanças nas condições de mercado ou impactos de eventos extraordinários, permitindo que o contrato se adapte às novas realidades sem prejuízo significativo para o concessionário ou para a administração pública. Com isso, a revisão pode resultar em alterações de tarifas, prazos, ou outros aspectos relevantes, de forma a garantir que o serviço continue sendo prestado com eficiência e qualidade.

SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Atividades que englobam a disponibilização, manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias para o abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus respectivos instrumentos de medição.

SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: Conjunto de atividades voltadas à disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações para coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários de forma ambientalmente adequada, abrangendo desde as ligações prediais até sua destinação final, incluindo os SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Serviços auxiliares e correlatos que integram o escopo do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, objeto da CONCESSÃO. Estes serviços são prestados e cobrados pela

CONCESSIONÁRIA e incluem atividades essenciais para a execução adequada e remuneração dos serviços.

SISTEMA: Conjunto de bens, instalações, equipamentos, máquinas, edificações e acessórios que compõem os sistemas de água e esgoto, objeto da CONCESSÃO, e que são essenciais para a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

SPE: Sociedade de Propósito Específico, a ser constituída pela ADJUDICATÁRIA, caso está seja formada por consórcio, estruturada sob a forma de sociedade anônima ou limitada, com o objetivo exclusivo de prestar os serviços, e que celebrará o Contrato de Concessão com o PODER CONCEDENTE. Caso o licitante vencedor seja um Consórcio, deverá instituir uma SPE, nos termos do artigo 20 da Lei Federal n.º 8.987/95.

SUBSIDIÁRIA INTEGRAL: Empresa a ser criada caso a ADJUDICATÁRIA seja um LICITANTE individual, destinada exclusivamente à implementação e gestão do objeto do Contrato de Concessão com o PODER CONCEDENTE.

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal, criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no Brasil

TARIFA: é a denominação da remuneração a ser paga pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA, em função da prestação dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, de acordo com as características de cada USUÁRIO.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO: todas as Taxas e Encargos referentes à regulação e fiscalização relativos aos serviços concedidos, cobrados pela AGÊNCIA REGULADORA, no valor de 1% (um por cento) da receita bruta mensal auferida pela CONCESSIONÁRIA.

USUÁRIOS: Pessoa física ou jurídica, proprietário ou locatário, que utiliza o SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO, incluindo as unidades conectadas ao SISTEMA.

1.2. Da Legislação Aplicável

1.2.1 A presente LICITAÇÃO será conduzida de acordo com a legislação a seguir:

a) Artigo 30, Inciso V da Constituição Federal de 1988 - Este dispositivo estabelece a competência dos municípios para organizar e prestar diretamente, ou por meio de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. O município detém, portanto, a prerrogativa de delegar a terceiros a prestação desses serviços essenciais.

b) Lei Federal n.º 11.445/2007- A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico define os princípios e objetivos para o setor, estabelecendo as bases para a universalização e a melhoria dos serviços de água e esgotamento. Esta lei rege o planejamento, a regulação e a fiscalização do saneamento básico em todo o território nacional, e é uma peça central para a elaboração do presente projeto.

c) Lei Federal n° 14.026/2020 - Lei que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei n° 9.984/2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, bem como as Normas de Referência da Agência Nacional das Águas (ANA), quando aplicável.

d) Decreto Federal n.º 7.217/2010 - Regulamenta a Lei n.º 11.445/2007, detalhando as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O decreto aborda questões relacionadas à universalização do acesso, à qualidade dos serviços, e à sustentabilidade econômica e ambiental do sistema de saneamento.

e) Artigo 175 da Constituição Federal de 1988 - Este dispositivo prevê a possibilidade de delegação da prestação de serviços públicos a terceiros, mediante contrato de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação. A

delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Iguatama deve observar esse comando constitucional.

f) Lei Federal n.º 8.987/1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, regulamentando o artigo 175 da Constituição. Essa legislação define os parâmetros para a celebração de contratos de concessão, incluindo os requisitos para a delegação dos serviços e a regulação dos direitos e deveres das partes envolvidas.

g) Lei Federal n.º 9.074/1995 - Estabelece as normas para a outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, complementando a Lei n.º 8.987/1995. No contexto do projeto de saneamento de Iguatama, esta lei orienta a renovação e adequação dos contratos de concessão de serviços.

h) Lei Federal n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) - Esta nova legislação substitui a antiga Lei n.º 8.666/1993 e moderniza as regras para licitações e contratos administrativos, introduzindo inovações importantes para a contratação de serviços públicos, como o saneamento. No caso de Iguatama, os procedimentos licitatórios para delegação dos serviços de água e esgoto deverão seguir as diretrizes estabelecidas por esta lei.

i) Lei Municipal n.º 1.673/2025, que aprovou a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e apresentou outras providências. O PMSB é um instrumento fundamental para o planejamento e execução das atividades de saneamento, devendo ser revisado periodicamente para garantir a adequação às demandas da população e aos marcos regulatórios estaduais e federais.

j) Pelo presente EDITAL, seus ANEXOS e pelo CONTRATO DE CONCESSÃO.

k) Lei Municipal n.º 1.673/2025, que autoriza o executivo municipal a promover a concessão para a prestação dos serviços de saneamento básico.

1.3. Dos Anexos

1.3.1 Integram o presente edital, de forma indissociável, os seguintes Anexos:

ANEXO I – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO III – ESTUDOS DE VIABILIDADE

ANEXO IV – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ANEXO V – INFORMAÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VI – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES

ANEXO VII – RELAÇÃO DOS BENS AFETOS E REVERSÍVEIS

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

ANEXO IX – REGULAMENTO DOS SERVIÇOS

1.2. Na eventualidade de divergências e contradições nos ANEXOS, prevalecerá o estabelecido neste EDITAL.

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Do Objeto

2.1.1 O OBJETO da presente LICITAÇÃO é a concessão comum para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de serviços complementares do Município de Iguatama/MG, que compreendem a construção, ampliação , operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água, bem como a coleta, o

afastamento, o tratamento e a disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão plena dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários, na área de concessão, em caráter de exclusividade.

2.1.2 **JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO PRESENCIAL DO CERTAME**

No exercício de sua competência constitucional para organização e prestação dos serviços públicos de saneamento básico o MUNICÍPIO DE IGUATAMA/MG, estruturou procedimento licitatório destinado à concessão comum dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, observando rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei de Concessões) e da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O Município em consonância com o disposto no art. 17, §2º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a preferência pela forma eletrônica, buscou a utilização da plataforma LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA (CNPJ 21.280.462/0001-80), sistema já utilizado pela Administração Municipal para a condução de seus processos licitatórios ordinários.

Contudo, a operacionalização eletrônica do certame mostrou-se inviável diante das especificidades do critério de julgamento adotado no edital.

1. **<u>Critério de julgamento adotado e sua fundamentação legal</u>**

   O Município definiu como critério de julgamento a proposta mais vantajosa mediante a combinação de dois critérios, conforme autorizado pelo art. 15, inciso III, da Lei nº 8.987/1995:

- maior valor de outorga; e
- maior desconto sobre a tarifa de referência.

A outorga consiste no valor a ser pago pelo futuro concessionário ao Poder Concedente pelo direito de exploração dos serviços concedidos. No contexto das concessões de saneamento, esse valor representa importante fonte de recursos para o Município, podendo ser destinado a investimentos estruturantes, melhorias urbanas e fortalecimento das políticas públicas locais.

O desconto tarifário, por sua vez, representa benefício direto à população usuária dos serviços, assegurando modicidade tarifária e ampliando o acesso ao saneamento básico, em consonância com os princípios da universalização e da função social do serviço público.

A conjugação desses critérios permite equilibrar:

- a sustentabilidade econômico-financeira da concessão;
- o interesse público municipal; e
- o benefício direto aos usuários.

Nesse contexto, o Município entende que a combinação dos critérios constitui mecanismo adequado e necessário para a definição da proposta mais vantajosa.

2. Inviabilidade operacional da execução integral do rito em meio eletrônico)

Durante a fase preparatória, o Município buscou viabilizar a realização do certame por meio eletrônico, promovendo consultas formais e tratativas técnicas com a plataforma utilizada pela Administração.

Entretanto, constatou-se a inviabilidade de operacionalização integral do procedimento em ambiente eletrônico, especialmente no que se refere à execução do julgamento por combinação de critérios, conforme previsto no edital e autorizado pelo art. 15, inciso III, da Lei nº 8.987/1995. O modelo adotado pelo Município exige que as licitantes apresentem proposta comercial composta, no mínimo, por dois elementos simultâneos e indissociáveis: o valor de outorga ofertado ao Poder Concedente e o percentual de desconto sobre a tarifa de referência.

Verificou-se que a lógica operacional das plataformas eletrônicas disponíveis no mercado encontra-se estruturada, predominantemente, para processar disputas baseadas em critério único de julgamento, com apuração automática do resultado final a partir dos lances ofertados.

Embora tais sistemas atendam com elevada eficiência licitações padronizadas e menos complexas, como pregões eletrônicos e concorrências com critério único, ainda apresentam limitações operacionais para a condução de certames que exigem tratamento diferenciado de propostas compostas e julgamento por combinação de critérios, como ocorre nas concessões comuns de serviços públicos.

Importa destacar que essa limitação não se restringe a uma plataforma específica, mas decorre das características operacionais dos sistemas eletrônicos atualmente disponíveis, os quais não foram originalmente concebidos para suportar, de forma integral e rastreável, a dinâmica procedimental exigida por licitações de maior complexidade técnica e econômico-financeira, como as concessões de saneamento básico.

A adoção de procedimentos distintos dos previstos no edital, ou a adaptação do rito à lógica operacional da plataforma, comprometeria a fidelidade ao instrumento convocatório e poderia afetar a correta apuração da proposta mais vantajosa. Dessa forma, concluiu-se que a realização do certame por meio eletrônico não asseguraria, com a necessária precisão, transparência e segurança jurídica, a execução do julgamento nos termos definidos pelo Município.

3. Compatibilidade com a Lei nº 14.133/2021

Embora a Lei nº 14.133/2021 estabeleça preferência pela forma eletrônica, o próprio diploma legal admite a realização presencial, desde que devidamente justificada pela autoridade competente.

No caso em análise, a adoção da forma presencial mostra-se necessária para:

- garantir a fiel observância do critério de julgamento previsto no edital;
- assegurar transparência e segurança jurídica ao procedimento;
- preservar a competitividade e a integridade da disputa;
- assegurar a correta definição da proposta mais vantajosa.

Assim, a opção pelo formato presencial não representa afastamento do princípio da eficiência, mas medida necessária para assegurar a adequada condução do certame.

4. Conclusão

Diante do exposto, resta justificada a realização presencial do certame, tendo em vista:

- a tentativa prévia de adoção do meio eletrônico;
- a inviabilidade técnica de execução integral do rito licitatório em plataforma eletrônica;

- a necessidade de preservar o critério de julgamento legalmente previsto;
- a garantia da proposta mais vantajosa à Administração e aos usuários;
- a compatibilidade com a Lei nº 14.133/2021.

A adoção do formato presencial, portanto, configura medida técnica e juridicamente fundamentada, voltada à proteção do interesse público e à segurança do procedimento licitatório.

2.2. Da Área de Concessão

2.2.1 Corresponde às localidades do Distrito Sede, Distrito de Corguinhos, Comunidade de Cunhas e Comunidade de Boa Vista, que serão atendidas com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além do atendimento exclusivo de abastecimento de água nas comunidades de Engenheiro Adelmar e Lagoa Bonita.

2.3. Do Valor Estimado do Contrato de Concessão

2.3.1. O VALOR ESTIMADO DE CONTRATO é de R$ 118.078.182,51 (cento e dezoito milhões, setenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) referente ao valor da receita bruta, indicado no estudo de viabilidade, ao longo de todo o período previsto de vigência do contrato.

2.4. Do Prazo do Contrato de Concessão

2.4.1. O PRAZO de vigência do CONTRATO será de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da DATA DE ASSUNÇÃO/ORDEM DE INÍCIO dos serviços e dos sistemas a eles inerentes.

2.5. Da Visita Técnica

2.5.1. Dada a complexidade do OBJETO desta LICITAÇÃO, os LICITANTES interessados poderão, opcionalmente, realizar visita aos locais de execução dos serviços, às suas próprias expensas.

2.5.1.1. Não caberá ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade em função da insuficiência dos dados levantados pelas LICITANTES por ocasião das visitas técnicas, sendo das LICITANTES a responsabilidade de realizar, por sua conta e risco

e às suas expensas, seus próprios levantamentos e análises de dados e informações acerca das instalações existentes para permitir a adequada formulação de suas PROPOSTAS COMERCIAIS.

2.5.2. O LICITANTE que optar por realizar a visita técnica deverá agendar previamente junto ao PODER CONCEDENTE pelo e-mail: licitacao@iguatama.mg.gov.br, a partir da publicação do EDITAL e até, no máximo, 5 (cinco) dias úteis antes do prazo final para a entrega dos envelopes.

2.5.2.1. No agendamento das visitas técnicas, o PODER CONCEDENTE observará o disposto no art. 63, §4°, da Lei no 14.133/2021.

2.5.3. Após a realização da visita, o agente público responsável emitirá a Declaração de Visita Técnica, conforme MODELO 08 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES. Esta declaração deverá ser incluída pelo LICITANTE ao final dos documentos contidos no ENVELOPE 3 - HABILITAÇÃO.

2.5.4 A Declaração de Visita Técnica atestará, para todos os efeitos, que o LICITANTE possui pleno entendimento sobre a natureza, o escopo dos serviços e as condições para a adequada prestação dos serviços OBJETO desta LICITAÇÃO. Dessa forma, não poderá alegar posteriormente insuficiência ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições vinculadas ao OBJETO da CONCESSÃO. A CONCESSIONÁRIA, em nenhuma circunstância, poderá requerer modificações, invocar prejuízos ou solicitar benefícios alegando insuficiência de dados ou informações sobre o OBJETO.

2.5.5 O LICITANTE que optar por não realizar a VISITA TÉCNICA deverá apresentar uma autodeclaração afirmando possuir pleno conhecimento da natureza, do escopo dos serviços e das condições para a execução adequada dos serviços OBJETO desta LICITAÇÃO. Essa autodeclaração assegura que o LICITANTE não poderá, posteriormente, alegar insuficiência ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições relacionadas ao OBJETO da CONCESSÃO. Assim, a CONCESSIONÁRIA não poderá, em hipótese alguma, solicitar modificações, alegar qualquer prejuízo ou pleitear benefícios sob a justificativa de insuficiência de dados ou

de não realização da Visita Técnica. A autodeclaração deverá ser incluída no final dos documentos do ENVELOPE 3 - HABILITAÇÃO, conforme MODELO 09 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

2.5.6 No caso de LICITANTE constituído em CONSÓRCIO, a Declaração de Visita Técnica ou a Autodeclaração de não Realização de Visita Técnica poderá ser apresentada por qualquer uma das consorciadas.

2.6. Das Condições de Participação

2.6.1. Poderão participar desta LICITAÇÃO as empresas brasileiras isoladas ou reunidas em CONSÓRCIO e empresas estrangeiras reunidas obrigatoriamente em CONSÓRCIO com empresas brasileiras, constituído por empresas que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL, e que demonstrem cumprir todos os requisitos de habilitação previstos nos art. 62 ao 69 da Lei nº 14.133/21.

2.6.2. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, direta ou indiretamente, isoladamente ou em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas:

a. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, incluindo as sociedades que sejam CONTROLADORAS ou CONTROLADAS, coligadas e subsidiárias entre si, impedidas ou sob suspensão do direito de licitar e contratar com o Poder Público, por quaisquer entes da administração pública, direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, ou por decisão judicial;
b. Com suspensão do direito de participar de licitações ou impedidas de contratar com o CONCEDENTE;
c. Em processo de falência ou recuperação judicial, a qual, neste último caso, não tenha plano de recuperação aprovado;
d. Que tenham sido condenadas, por sentença com trânsito em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disposto no art. 10 da Lei Federal nº 9.605/1998;

e. Que se encontrem proibidas de contratar devido as sanções incluídas nos cadastros a que se referem os arts. 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/2013;
f. Que tenham sido proibidas de participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude da prática de infração à ordem econômica, nos termos do art. 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011;
g. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
h. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração pública municipal, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à informação, nos termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011;
i. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, §8°, inciso V, da Lei Federal 9.605/1998;
j. Quaisquer entidades que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente público que desempenhe função na LICITAÇÃO ou que atue na fiscalização ou na gestão do CONTRATO, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
k. Que sejam CONTROLADORAS, CONTROLADAS ou coligadas de outra LICITANTE, nos termos da Lei Federal no 6.404/1976, concorrendo entre si;
l. Das quais o autor dos estudos técnicos, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo contratados pelo Poder Concedente, seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
m. Que, nos 5 (cinco) anos anteriores à publicação do EDITAL, tenham sido condenadas judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.7. Da participação em Consórcios

2.7.1. A participação de CONSÓRCIOS estará sujeita às exigências previstas no art. 15 da Lei nº 14.133/2021, nos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.987/1995, neste EDITAL e ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a. Cada CONSORCIADA deverá atender individualmente às exigências relativas à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira, com exceção da GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos deste EDITAL.

b. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO por intermédio de qualquer das CONSORCIADAS, isoladamente ou em conjunto.

c. Adicionalmente aos documentos exigidos neste EDITAL, deve-se incluir no ENVELOPE 1 do CONSÓRCIO o instrumento de compromisso, público ou particular, para constituição do CONSÓRCIO, assinado pelos representantes legais das consorciadas com poderes específicos para tal, conforme disposto no art. 19, inciso I, da Lei nº 8.987/1995.

d. Indicação de uma empresa líder, obrigatoriamente sediada no Brasil. A empresa líder deve ter poderes expressos e irrevogáveis para representar o CONSÓRCIO em todos os atos necessários durante a LICITAÇÃO, até a constituição da SPE (Sociedade de Propósito Específico), inclusive para firmar compromissos, negociar, assumir responsabilidades e assinar documentos e instrumentos relativos ao OBJETO desta LICITAÇÃO.

2.7.2. É vedado que uma empresa LICITANTE: (i) participe na LICITAÇÃO em mais de um CONSÓRCIO; ou (ii) participe isoladamente da LICITAÇÃO, e, também, como integrante de um CONSÓRCIO.

2.7.3. A inabilitação de qualquer empresa consorciada resultará automaticamente na inabilitação do CONSÓRCIO como um todo.

2.7.4. A responsabilidade solidária dos consorciados em relação às obrigações assumidas nesta LICITAÇÃO cessará, caso dos CONSÓRCIOS não vencedores, somente quando o contrato objeto da LICITAÇÃO for adjudicado e homologado.

2.7.5. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada, a exclusão ou a alteração da participação de qualquer CONSORCIADA desde a apresentação dos envelopes até a assinatura do CONTRATO. Após esse evento, eventual alteração deverá observar as regras do CONTRATO.

2.7.6. As seguintes disposições aplicam-se especificamente para empresas estrangeiras que desejam formar consórcio com empresas brasileiras para participar desta CONCORRÊNCIA:

a. Terão condições isonômicas de disputa, fundamentadas no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal;

b. As empresas que não operem no Brasil devem atender às exigências mediante a apresentação de documentos equivalentes, autenticados nos consulados correspondentes e traduzidos por tradutor juramentado. Também devem possuir representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente, conforme o art. 70, parágrafo único da Lei nº 14.133/21;

c. Devem apresentar instrumento de mandato designando seus procuradores na República Federativa do Brasil, de acordo com o MODELO 10 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

2.8 Dos Esclarecimentos e Impugnações ao Edital

2.8.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o EDITAL por meio de documento escrito dirigido à COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO,

podendo ser protocolado presencialmente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal ou enviado para o e-mail: licitacao@iguatama.mg.gov.br. O pedido deve ser feito em conformidade com o MODELO 01 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

2.8.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser feitos de forma escrita, clara e fundamentada, indicando o item específico em questão. O documento pode ser protocolado pessoalmente ou enviado eletronicamente à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO pelo e-mail: licitacao@iguatama.mg.gov.br, a partir da data de publicação desta LICITAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL e até 3 (três) dias úteis antes do prazo final para a entrega dos ENVELOPES, conforme estabelecido no PREÂMBULO.

2.8.3. A Administração Municipal responderá aos pedidos de esclarecimento por escrito, publicando as respostas no site oficial da Prefeitura de Iguatama em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o art. 164 da Lei nº 14.133/21.

2.8.4. Qualquer interessado tem legitimidade para IMPUGNAR O EDITAL, indicando de forma clara e específica os dispositivos ou possíveis irregularidades em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, detalhando o ponto que supostamente foi infringido. A impugnação deve ser apresentada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes de abertura do certame, sob pena de decadência do direito. A Administração tem até 3 (três) dias úteis para julgar e responder a impugnação, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o art. 164 da Lei nº 14.133/21.

2.8.5. Não sendo formulados pedidos de esclarecimentos sobre a LICITAÇÃO, ou após as respostas a estes, pressupõe-se que as informações e os elementos fornecidos neste EDITAL e em seus ANEXOS são suficientemente claros e precisos para permitir a elaboração das PROPOSTAS COMERCIAIS, a apresentação dos documentos exigidos neste EDITAL, incluindo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e, consequentemente, a participação na LICITAÇÃO, não restando direito às LICITANTES a qualquer reclamação ulterior, dado que a participação na LICITAÇÃO implica a integral e

incondicional aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL e de seus ANEXOS.

2.8.6. As IMPUGNAÇÕES AO EDITAL apresentadas por potenciais LICITANTES serão analisadas e julgadas no prazo legal.

2.8.7A participação na LICITAÇÃO implica a aceitação integral e incondicional de todos os termos e condições deste EDITAL.

2.8.8. A COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO não acolherá IMPUGNAÇÕES AO EDITAL que sejam intempestivas, anônimas, ou que careçam de identificação e qualificação do interessado. Também não serão admitidas impugnações sem a devida indicação dos dispositivos contestados e fundamentação legal apropriada.

2.8.9. Os esclarecimentos prestados pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO integrarão o conteúdo deste EDITAL como se nele estivessem transcritos, sendo que qualquer outra informação não constante deste EDITAL ou dos esclarecimentos prestados pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, eventualmente obtida pelas LICITANTES de qualquer outra forma, não vinculará a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO ou o PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULO III – DA LICITAÇÃO

3.1. Rito e Procedimento Licitatório

3.1.1. Cada LICITANTE é responsável por realizar, por sua conta e risco, as investigações, levantamentos e estudos necessários para a elaboração da PROPOSTA COMERCIAL.

3.1.2. Esta LICITAÇÃO será processada e julgada pela COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO, podendo contar com o suporte de assessoria qualificada e especializada, conforme a conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE.

3.1.3. A sessão pública de abertura dos envelopes será aberta ao público, permitindo-se a presença de qualquer interessado. No entanto, somente os licitantes credenciados, por meio de seus representantes, poderão participar, manifestar-se e interpor recursos, ficando vedada a interferência de terceiros.

3.1.4. Na SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO, todos os envelopes contendo a documentação serão rubricados pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO e pelos licitantes. A assinatura das folhas individuais será dispensada, considerando que a abertura dos envelopes ocorrerá em ato público previamente designado. Será lavrada uma ata circunstanciada, detalhando o andamento e as deliberações, e o documento original será assinado pelos licitantes e pela Comissão.

3.1.5. Todos os atos administrativos desta LICITAÇÃO serão publicados no site oficial https://iguatama.mg.gov.br/, garantindo ampla publicidade às decisões sujeitas a recursos e convocações, mediante divulgação no DIÁRIO OFICIAL.

3.1.6. Para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO e participação na concorrência, os LICITANTES devem examinar atentamente todas as disposições contidas neste EDITAL e em seus ANEXOS. A entrega das PROPOSTAS e o CREDENCIAMENTO implicam na aceitação incondicional de todos os termos deste instrumento convocatório.

a. A DOCUMENTAÇÃO apresentada pelo LICITANTE que não cumprir integralmente os requisitos e exigências deste EDITAL resultará em sua inabilitação ou desclassificação. A COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO não poderá adotar qualquer procedimento de diligência que permita substituição ou complementação da DOCUMENTAÇÃO. Assim, é de inteira responsabilidade do LICITANTE observar cuidadosamente todas as regras e condições estabelecidas neste EDITAL.

b. Todos os custos ou despesas incorridas pelo LICITANTE para a preparação da DOCUMENTAÇÃO ou para sua participação na concorrência serão de sua exclusiva responsabilidade, sendo realizados por sua conta e risco. O PODER CONCEDENTE estará totalmente isento de quaisquer responsabilidades a esse respeito.

3.1.7. Na SESSÃO PÚBLICA, orienta-se que os representantes examinem cuidadosamente toda a documentação apresentada pelos demais licitantes antes de assinarem a ata circunstanciada. Caso julguem necessário, poderão registrar em ata eventuais irregularidades em desacordo com as disposições do EDITAL, ou manifestar desistência do direito de recorrer, o que implica na aceitação incondicional de todos os documentos e resultados deliberados.

3.1.8. Em conformidade com o artigo 18-A da Lei nº 8.987/95, a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO realizará a inversão das fases de habilitação e julgamento. Assim, após a classificação das PROPOSTAS, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE melhor classificada, para verificação das condições estabelecidas nesta LICITAÇÃO. Caso as exigências do EDITAL sejam atendidas, a LICITANTE será declarada vencedora.

3.1.9. Se a LICITANTE melhor classificada for inabilitada, os documentos de habilitação da segunda colocada serão analisados, e o processo seguirá sucessivamente até que uma LICITANTE atenda integralmente às condições estabelecidas neste EDITAL, sendo então declarada LICITANTE VENCEDORA.

3.1.10. O objeto do certame será adjudicado à vencedora somente após a proclamação do resultado final desta LICITAÇÃO, sendo conferido à LICITANTE que se sagrar vencedora nas condições ofertadas e com a habilitação apresentada, conforme julgamento da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO.

3.1.11. A abertura dos envelopes ocorrerá na seguinte ordem: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA (Envelope nº 01), PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº 02) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 03).

3.1.12. Inicialmente, serão abertos os envelopes contendo os DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA (ENVELOPE nº 01), com a verificação dos documentos exigidos. Os envelopes das LICITANTES inabilitadas serão devolvidos, e a sessão pública prosseguirá.

3.1.13. Concluída essa fase, os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS (ENVELOPE nº 02) serão abertos, com rubrica nos documentos internos e análise de seu conteúdo realizada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

3.1.14. O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS será conduzido conforme os critérios estabelecidos neste edital, com a atribuição de nota.

3.1.15. O resultado e a classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL e no site oficial do município www.iguatama.mg.gov.br, disponibilizando-se a Ata Circunstanciada para consulta de todos os LICITANTES.

3.1.16. As PROPOSTAS poderão ser analisadas na mesma sessão de abertura dos envelopes, caso todas as LICITANTES, por meio de seus representantes, concordem com o resultado do julgamento e renunciem ao prazo recursal, registrando essa decisão em ata assinada por todos.

3.1.17. Excepcionalmente, havendo desistência expressa ou tácita dos LICITANTES em interpor recurso sobre o julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, ou concluída a fase recursal, a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO realizará uma reunião pública para abertura do ENVELOPE N° 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE melhor classificada. A reunião ocorrerá em data, horário e local previamente publicados, com a notificação de todas as LICITANTES.

3.1.18. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE melhor classificada serão rubricados pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

3.1.19. Constatado o cumprimento das exigências deste EDITAL, a LICITANTE será declarada vencedora.

3.1.20. Após o prazo para interposição de recursos, ou em caso de desistência por parte das LICITANTES, os autos da LICITAÇÃO serão encaminhados à autoridade

competente para homologação do procedimento e ADJUDICAÇÃO do objeto ao LICITANTE vencedor. O resultado será publicado na Imprensa Oficial e comunicado às demais LICITANTES.

3.1.21. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das demais LICITANTES classificadas, bem como as GARANTIAS DE PROPOSTA, deverão ser retirados pelos representantes das empresas no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato com a LICITANTE VENCEDORA. Decorrido esse prazo, os documentos poderão ser destruídos pelo PODER CONCEDENTE.

3.2. Do Recebimento da Documentação

3.2.1. Os documentos e PROPOSTAS dos interessados em participar da concorrência pública deverão ser apresentados em 3 (três) ENVELOPES distintos, devidamente fechados, lacrados, separados e invioláveis, contendo identificação clara e completa do LICITANTE e de seus representantes.

a. ENVELOPE 1: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/202X
NOME DA LICITANTE
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

b. ENVELOPE 2: PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/202X
NOME DA LICITANTE
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

c. ENVELOPE 3: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/202X
NOME DA LICITANTE
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

3.2.2. A DOCUMENTAÇÃO que compõe cada envelope deverá ser apresentada em via única, organizada em pasta, fichário, caderno, volume ou qualquer formato adequado para agrupar os documentos. Cada conjunto deverá conter um sumário com a listagem dos documentos e suas respectivas páginas, todas rubricadas e numeradas sequencialmente, da primeira até a última, mesmo que estejam em mais de um volume, de modo que a última folha indique a quantidade total de páginas. Toda a documentação de cada envelope deverá ser digitalizada, representando cópia fiel da versão impressa, e entregue em meio digital, em um pen-drive anexado à última folha de cada conjunto.

3.2.3. Não serão aceitos envelopes contendo documentação e propostas após o encerramento do prazo para o recebimento.

3.2.4 Os interessados na concorrência pública devem apresentar 3 (três) envelopes distintos, todos devidamente fechados, lacrados e impossíveis de serem violados, cada um identificado claramente com o nome do licitante e de seus representantes. Esta organização visa assegurar a confidencialidade e a integridade das propostas no processo de licitação.

3.3. Do Credenciamento e Análise da Garantia de Proposta (Envelope 1: - Documentos para Credenciamento e Garantia da Proposta)

3.3.1. No início da SESSÃO PÚBLICA, será realizado o CREDENCIAMENTO dos LICITANTES. O representante de cada LICITANTE será chamado em voz alta para a conferência dos documentos contidos no ENVELOPE 1: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA.

3.3.2. O representante do LICITANTE deverá apresentar-se para credenciamento perante a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO no mesmo dia, local e horário designado para o início da sessão pública de abertura dos envelopes, portando carteira de identidade ou outro documento equivalente, além da comprovação de sua representação, por meio de:

a. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, podendo ser assinado eletronicamente, de acordo com o MODELO 02

previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES. Este instrumento deve conferir poderes específicos para representar a LICITANTE em todas as etapas da Concorrência Pública, incluindo assinatura de documentos, apresentação e retirada de propostas, prestação de esclarecimentos, atendimento a exigências, ajustes de condições, impugnação de documentos, interposição e desistência de recursos, negociações, recebimento de notificações, intimações e citações, além de concordar ou discordar de atos e decisões da Comissão de Licitação. No caso de CONSÓRCIO, o instrumento de mandato deve ser outorgado pela empresa líder do CONSÓRCIO;

b. Documento de identidade e ato constitutivo ou comprovante de eleição dos diretores, conforme aplicável, se o representante da LICITANTE for seu sócio ou dirigente.

c. Procurações com poderes gerais, que não mencionem de forma específica esta LICITAÇÃO ou façam referência a outras licitações ou atividades, não serão aceitas.

3.3.3. Cada LICITANTE poderá designar até 2 (dois) representantes credenciados para acompanhar o processo licitatório. Esses representantes podem ser substituídos a qualquer momento, desde que a nova indicação apresente toda a documentação exigida por este edital.

3.3.4. Quando o representante da empresa fizer parte de um CONSÓRCIO, seja como sócio de uma das empresas consorciadas ou como procurador, ele deverá apresentar uma cópia autenticada do compromisso de formação do CONSÓRCIO.

3.3.5. Nos casos em que o representante for o gestor ou sócio da sociedade, será necessário apresentar o contrato social, estatuto social ou documento similar que comprove a condição.

3.3.6. Os documentos de representação das LICITANTES serão arquivados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e farão parte do processo da LICITAÇÃO.

3.3.7. Conforme o disposto no art. 96, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DA CONCESSÃO, em favor do PODER CONCEDENTE, para cobrir os riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE, observando as normas vigentes da SUSEP.

3.3.8. A apresentação da GARANTIA DE PROPOSTA é obrigatória, constituindo condição para o CREDENCIAMENTO do LICITANTE, e será aceita somente com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua apresentação. Caso contrário, acarretará a imediata INABILITAÇÃO do LICITANTE.

3.3.9. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser incluída no ENVELOPE 1: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA e será analisada pela COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO. A garantia poderá ser apresentada em qualquer uma das modalidades previstas no §1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, a saber:

a. Caução em dinheiro (moeda corrente nacional);

b. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total;

c. Fiança bancária, emitida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, em favor do PODER CONCEDENTE;

d. Seguro-garantia, emitido por Seguradora em favor do PODER CONCEDENTE, autorizada e reconhecida pelo Banco Central do Brasil e em conformidade com as normas e exigências da SUSEP.

3.3.10. Os LICITANTES que não apresentarem os documentos de credenciamento ou não prestarem a GARANTIA DE PROPOSTA de acordo com as condições estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS não terão a oportunidade de corrigir essa falha por meio de diligência. Não será permitida a substituição de quaisquer documentos, o que resultará na imediata INABILITAÇÃO e na devolução de toda a DOCUMENTAÇÃO pela COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO.

3.3.11. É de total responsabilidade do LICITANTE assegurar que a GARANTIA DE PROPOSTA apresentada atenda integralmente os requisitos da LICITAÇÃO.

3.3.12. O PODER CONCEDENTE não aceitará qualquer outra forma de GARANTIA DE PROPOSTA além das modalidades legais previamente especificadas.

3.3.13. Após o recebimento pela COMISSÃO e o CREDENCIAMENTO do LICITANTE, as GARANTIAS DE PROPOSTAS permanecerão sob a guarda do PODER CONCEDENTE até a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO. A devolução das garantias ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias a partir de:

a. A publicação do EXTRATO do CONTRATO DE CONCESSÃO no DIÁRIO OFICIAL, ou

b. A publicação da REVOGAÇÃO desta LICITAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL, ou

c. A publicação da ANULAÇÃO desta LICITAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL.

3.3.14. Em caso de prorrogação do certame, no interesse público, o PODER CONCEDENTE notificará os LICITANTES classificados na LICITAÇÃO para que apresentem, dentro do prazo definido, um instrumento de prorrogação da GARANTIA DE PROPOSTA ou, se preferirem, a substituam por outra modalidade prevista neste EDITAL, sob pena de desclassificação.

3.3.15. No caso de CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada integralmente por uma das empresas consorciadas ou por todas elas, de forma conjunta, na proporção de sua participação, com observância da solidariedade nas obrigações assumidas.

3.3.16. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser executada pelo PODER CONCEDENTE junto à instituição financeira ou seguradora, caso o ADJUDICATÁRIO vencedor da LICITAÇÃO não celebre o CONTRATO. O valor da garantia cobrirá os

custos do PODER CONCEDENTE, incluindo multas, penalidades e indenizações devidas em razão desta LICITAÇÃO.

3.3.17. Em caso de execução da GARANTIA DE PROPOSTA, o PODER CONCEDENTE notificará o ADJUDICATÁRIO expressamente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da recusa em assinar o CONTRATO, informando a execução da garantia e apresentando as justificativas.

3.3.18. Para comprovar a legitimidade dos signatários da apólice de seguro-garantia, poderá ser utilizada a "Certidão de Administradores" disponível no site da SUSEP ou qualquer outro documento societário equivalente.

CAPÍTULO IV – DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. Condições Econômico–Comerciais

4.1.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser redigida de forma clara e objetiva, contendo a identificação da LICITANTE e assinada por um representante legal ou por pessoa devidamente autorizada a assiná-la em nome da licitante, sendo parte integrante da DOCUMENTAÇÃO do ENVELOPE 2: PROPOSTA COMERCIAL.

4.1.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá observar o MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, constante no ANEXO V do EDITAL, que deverá ser devidamente preenchido e assinado pelo REPRESENTANTE LEGAL da LICITANTE.

4.1.3. Em sua PROPOSTA, a LICITANTE deverá apresentar:

i. O percentual linear de desconto (%) sobre a TARIFA DE REFERÊNCIA e sobre os preços públicos dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, com quatro casas decimais;

ii. O valor de OUTORGA em reais (R$), que deverá observar o valor mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

4.1.4. Para fins de análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, serão observadas as seguintes premissas:

i. O julgamento se dará de forma conjugada, considerando os critérios de MENOR VALOR TARIFÁRIO dos serviços a serem pagos pelos USUÁRIOS e MAIOR VALOR DE OUTORGA;

ii. Não haverá limite máximo de desconto aplicável, devendo ser admitidas todas as propostas que apresentem percentuais válidos, desde que observados os requisitos do presente EDITAL;

iii. O valor de OUTORGA ofertado deverá sempre ser igual ou superior ao valor mínimo estabelecido neste EDITAL.

4.2. Apresentação, Abertura e Exame da Proposta Comercial

4.2.1. Após o CREDENCIAMENTO dos LICITANTES, a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO abrirá o ENVELOPE 02, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS dos LICITANTES. Tanto o envelope quanto todas as folhas que compõem a proposta deverão ser rubricadas por todos os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

4.2.2. Caso a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO considere necessária uma análise mais detalhada das PROPOSTAS COMERCIAIS, a SESSÃO PÚBLICA será encerrada, e uma nova data será agendada para continuidade. Esse procedimento será registrado em Ata Circunstanciada, que, após lida em voz alta, será assinada por todos os membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

4.2.3. Se a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO considerar que não é necessária uma análise mais detalhada e houver condições para a continuidade, os membros procederão à análise e exame da PROPOSTA COMERCIAL. Todos os

documentos serão rubricados pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES credenciadas presentes.

4.2.4. As propostas apresentadas pelos LICITANTES para a ÁREA DE CONCESSÃO deverão estar em conformidade com as metas de expansão dos serviços e de universalização estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL) e conter a CARTA DE APRESENTAÇÃO conforme MODELO 03 do ANEXO VI - MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

4.2.5. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em uma única via, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme especificado no ANEXO V DO EDITAL - INFORMAÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL. Também deve ser entregue um pen-drive contendo a versão digitalizada da PROPOSTA COMERCIAL, com o mesmo conteúdo da proposta em meio físico.

4.2.6. O resultado e a classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS serão anunciados em voz alta e registrados em uma Ata Circunstanciada, detalhada para o conhecimento de todos os LICITANTES.

4.2.7. Serão classificadas apenas as LICITANTES cujas PROPOSTAS COMERCIAIS atendam aos seguintes critérios de julgamento.

4.3. Critério de Julgamento da Proposta Comercial

4.3.1. Após a análise das PROPOSTAS COMERCIAIS realizada pelos técnicos da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO, serão divulgadas as notas atribuídas a cada proposta, preferencialmente na mesma sessão ou em outra, especificamente convocada para esse fim e previamente agendada e comunicada.

4.3.2. A PROPOSTA COMERCIAL será avaliada a partir de dois quesitos principais: a) Desconto sobre a Tarifa de Referência (ND), que representará 40% (quarenta por cento) da NOTA FINAL da LICITANTE; b) Valor da Outorga (NO), que representará 60% (sessenta por cento) da NOTA FINAL da LICITANTE.

4.3.3. A nota referente ao desconto da tarifa de referência será obtida pela fórmula:

$$ND = 100 \times (dL / dm)$$

Onde:

- ND = Nota de Desconto da Licitante
- dL = desconto ofertado pela LICITANTE
- dm = maior desconto ofertado entre todas as LICITANTES

4.3.4. A nota referente à outorga será obtida pela fórmula:

$$NO = 100 \times (vL / vm)$$

Onde:

- NO = Nota de Outorga da Licitante
- vL = valor da outorga ofertada pela LICITANTE
- vm = maior valor de outorga ofertado entre todas as LICITANTES

4.3.5. Caso todas as LICITANTES ofereçam o mesmo valor de desconto ou de outorga, considerando até quatro casas decimais no caso do desconto, será atribuída a cada uma a nota máxima (100 pontos) no respectivo quesito.

4.3.6. Serão desclassificadas as PROPOSTAS ECONÔMICAS das LICITANTES que:

a. Não apresentarem os documentos exigidos no ENVELOPE 02, conforme as condições estabelecidas neste EDITAL e ANEXOS;
b. Não tiverem seus documentos assinados por pessoa habilitada;
c. Não estiverem redigidas em Língua Portuguesa;
d. Considerarem qualquer benefício fiscal potencial para a CONCESSIONÁRIA no âmbito da União, do Estado ou do Município, durante o prazo da CONCESSÃO, sem que tal benefício efetivamente exista no momento da LICITAÇÃO;

e. Apresentarem vícios ou omitirem elementos solicitados;
f. Ofertarem valores inexequíveis ou financeiramente incompatíveis, conforme art. 59, incisos III e IV e §4º da Lei nº 14.133/2021 e §3°, do art. 15, da Lei n° 8987/95;
g. Apresentarem acréscimos sobre a Estrutura Tarifária e/ou não respeitarem o valor mínimo de outorga.

4.3.7. Concluído o procedimento, a sessão será encerrada, e uma Ata será lavrada, lida em voz alta e assinada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO.

4.3.8. O julgamento final das PROPOSTAS será realizado em sessão pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO. O resultado será divulgado por meio de aviso publicado uma única vez na imprensa oficial e comunicado às LICITANTES.

CAPÍTULO V – DO JULGAMENTO FINAL

5.1. Julgamento Final e Classificação das Propostas

5.1.1. O julgamento final das PROPOSTAS será realizado mediante o cálculo da NOTA FINAL (NF), que considerará as notas atribuídas ao desconto da tarifa de referência (ND) e à Outorga (NO), com pesos de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente.

5.1.2. A NOTA FINAL será calculada pela seguinte equação e deverá ser apresentada com quatro casas decimais:

$$NF = (ND \times 0{,}40) + (NO \times 0{,}60)$$

Onde:

- NF – Nota Final
- ND – Nota de Desconto da Tarifa de Referência
- NO – Nota de Outorga

5.1.3. A classificação das PROPOSTAS será realizada em ordem decrescente das NOTAS FINAIS, sendo classificada em primeiro lugar a LICITANTE que obtiver a maior NOTA FINAL, a qual será declarada VENCEDORA da CONCORRÊNCIA.

5.1.4. Em caso de empate, será assegurada preferência às empresas nacionais, conforme disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 14.133/21. Persistindo o empate, realizar-se-á um sorteio, conforme o artigo 60, § 3º, da mesma Lei, na presença dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO, dos licitantes empatados ou de seus procuradores constituídos, bem como de demais interessados, em data a ser definida pela Comissão.

5.1.5. Será desclassificada a LICITANTE que apresentar uma PROPOSTA COMERCIAL em desacordo com as condições do Edital.

5.1.6. O resultado da fase de classificação das PROPOSTAS será divulgado por meio de aviso publicado na imprensa oficial e comunicado diretamente às LICITANTES.

CAPÍTULO VI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Disposições Gerais da Habilitação

6.1.1. Após o término do período recursal referente à classificação final das PROPOSTAS e dos LICITANTES, será realizada, em data previamente marcada e divulgada, a sessão para abertura e análise do ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apenas dos LICITANTES devidamente classificados.

6.1.2. Após a decisão administrativa sobre eventuais recursos, caso ocorra a desclassificação de PROPOSTAS, a COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO devolverá todos os envelopes apresentados, sendo o ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO mantido lacrado e fechado, tal como foi entregue, ficando disponível para retirada física ou envio postal, conforme a preferência do LICITANTE desclassificado.

6.1.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO devem ser apresentados fisicamente, em envelope lacrado, constituindo o ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e organizados em pasta, fichário, caderno, volume ou outro formato apropriado para agrupar documentos. Todos os documentos exigidos para habilitação devem estar em sua forma original ou em cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofícios, podendo também ser aceitos documentos certificados digitalmente, dispensando reconhecimento de firma.

6.1.4. Certidões obtidas pela internet serão aceitas, desde que emitidas por sites oficiais e contendo a indicação do endereço eletrônico para verificação de autenticidade, estando dentro do prazo de validade.

6.1.5. A LICITANTE deverá apresentar a CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, conforme o MODELO 04 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

6.2. Da Habilitação Jurídica

6.2.1. A DOCUMENTAÇÃO referente à HABILITAÇÃO JURÍDICA deverá incluir:

a. No caso de empresa individual, o registro comercial da LICITANTE;
b. Inscrição dos atos constitutivos, no caso de sociedades civis, acompanhada de comprovação da diretoria em exercício;

    i. Caso a última alteração do estatuto social/contrato social não consolide todas as disposições vigentes, deverão ser apresentadas também as alterações anteriores que contenham essas disposições.

c. Certidão atualizada da licitante pessoa jurídica, expedida pelo registro empresarial ou cartório competente.

d. Comprovação de eleição dos administradores em exercício da licitante pessoa jurídica, devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório competente.

e. Qualquer autorização societária e/ou outras autorizações dos órgãos internos que sejam exigidas pelos estatutos ou contrato social da licitante pessoa jurídica para participação na licitação.

6.2.2. No caso de pessoa jurídica ou sociedade estrangeira autorizada a operar no Brasil:

a. Decreto de autorização para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, acompanhado de declaração que identifique os administradores.

b. Declaração de submissão à legislação brasileira e renúncia de qualquer reivindicação por meio diplomático, conforme o MODELO 11 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

6.2.3. Para LICITANTE individual, é necessária a apresentação de uma declaração indicando que, caso seja ADJUDICATÁRIO, criará uma subsidiária integral.

6.2.4. No caso de empresas organizadas em CONSÓRCIO, deverão ser apresentados todos os documentos equivalentes aos exigidos dos licitantes individuais e, adicionalmente:

a) Um Termo de Compromisso de Participação em CONSÓRCIO, registrado no órgão competente e subscrito por todos os integrantes, contendo os seguintes elementos:

I. Denominação do CONSÓRCIO;
II. Objetivo do CONSÓRCIO;
III. Composição do CONSÓRCIO, com a qualificação das empresas participantes e o percentual de participação de cada consorciada;

IV. Indicação de que pelo menos uma das empresas consorciadas deve atuar no ramo compatível com o objeto desta licitação, sendo a detentora dos atestados;

V. Designação da empresa líder do CONSÓRCIO, em conformidade com o inciso II do artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, para representar o CONSÓRCIO perante o PODER CONCEDENTE até a constituição da SPE (Sociedade de Propósito Específico);

VI. Outorga de poderes à empresa líder do CONSÓRCIO para representar as consorciadas ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relativos à LICITAÇÃO, com poder para assumir obrigações em nome do CONSÓRCIO;

VII. Declaração de responsabilidade solidária das consorciadas até a assinatura do CONTRATO;

VIII. Declaração de que, caso o CONSÓRCIO seja vencedor, as consorciadas constituirão a empresa CONCESSIONÁRIA como uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), em conformidade com as regras estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS, seja na forma de sociedade anônima ou limitada, com sede e administração no MUNICÍPIO, conforme o MODELO 12 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

6.2.5. O não atendimento das condições para a HABILITAÇÃO JURÍDICA resultará na INABILITAÇÃO do LICITANTE.

6.2.6. Declaração de não existência de fatos supervenientes e impeditivos conforme MODELO 07 do ANEXO VI DO EDITAL - MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

6.3. Da Habilitação Fiscal e Trabalhista

6.3.1. A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;

b. Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme aplicável ao domicílio ou sede da LICITANTE;

c. Certidões de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, referentes à sede da LICITANTE, para comprovação de regularidade com a Fazenda Federal;

d. Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da LICITANTE, ou outro documento equivalente, conforme legislação vigente;

c. Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE, incluindo certidão de tributos mobiliários e imobiliários, ou outro documento equivalente, conforme a lei;

d. Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais estabelecidos por lei;

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), referente à sede da LICITANTE, comprovando a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho;

f. Para empresas estrangeiras, documentação equivalente, traduzida por tradutor juramentado.

6.3.2. O não atendimento às condições exigidas para a HABILITAÇÃO FISCAL resultará na INABILITAÇÃO do LICITANTE.

6.3.3. As LICITANTES deverão atender às exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, além de comprovar o cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito anos e qualquer tipo de trabalho para menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos

(conforme a Emenda Constitucional nº 20, de 1998). A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação da Declaração de Inexistência de Empregados Menores, conforme o MODELO 06 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

6.4. Qualificação Técnica

6.4.1. A capacitação técnico-profissional será demonstrada mediante comprovação de que a LICITANTE possua ou venha possuir vínculo profissional, de profissional de nível superior, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão (ões) de Acervo Técnico devidamente registrada(s) no CREA, relativas a Gestão de Concessão Plena, Operação e Manutenção e Ampliação nos serviços objeto deste Edital.

6.4.2. O profissional deverá ter registro ou inscrição na entidade profissional competente, indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da região a que estiver vinculado.

6.4.3. Comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente profissional da LICITANTE, devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de atestados, que demonstrem em Gestão de Concessão Plena, Operação e Manutenção e Ampliação nos serviços objeto deste Edital, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico.

6.4.4. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado que comprove a execução de cada um dos itens conforme descrito abaixo. Os atestados devem vir acompanhado das certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados.

6.4.5. Os atestados deverão apresentar, sem a ela se limitar, as seguintes atividades:

a. Sistema de Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b. Sistema de Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c. Sistema de Gestão Comercial: Operação e gestão dos serviços de leitura de hidrômetro, cobrança e atendimento ao público em sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário;

6.4.6. A comprovação da participação do profissional na equipe da LICITANTE deverá ser através de:

a. Para os empregados com vínculo empregatício, a comprovação será feita mediante apresentação de cópias autenticadas das anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou da respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho ou do contrato de trabalho, valendo o que está previsto no Art. 2.º da CLT e na Súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalhos.
b. Para caso de dirigente de empresa, tal comprovação pode ser feita através de cópia da Ata ou Contrato Social conforme o caso, de sua investidura no cargo, ou, no caso de sócio, mediante apresentação do respectivo Contrato ou Estatuto Social;
c. Para caso de profissional em regime de contrato de prestação de serviço, cuja comprovação deverá ser através da cópia do contrato de prestação do serviço;
d. Para caso de compromisso de contratação futura do profissional detentor do atestado, a comprovação será feita mediante declaração da LICITANTE em conformidade com o MODELO 13 de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA, acompanhada de anuência do referido profissional, MODELO 14 de TERMO DE COMPROMISSO previstos no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE

CARTAS E DECLARAÇÕES, cuja autenticidade será aferida pelas mesmas regras do presente EDITAL.

6.4.7. O profissional, a que se refere o item "6.4.1", indicado pela LICITANTE para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá participar dos serviços objeto de Concorrência, admitindo-se a futura substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

a. No caso de participação em consórcio, pelo menos uma das empresas que compõem consórcio deverá comprovar as exigências previstas no item 6.4 e seus subitens apresentados acima.

6.4.8. O não atendimento às condições exigidas para a HABILITAÇÃO TÉCNICA resultará na INABILITAÇÃO do LICITANTE.

6.5. Qualificação Econômico-Financeira

6.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE.

6.5.2. Balanço patrimonial, demonstrações contábeis do dois últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo admitida a apresentação: (i) balanço de abertura, por LICITANTES que tenham sido constituídas no exercício financeiro da LICITAÇÃO, nos termos do art. 65, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021; e (ii) balanço patrimonial, da demonstração de resultado de exercício e das demais demonstrações contábeis relativas apenas ao último exercício, no caso de a LICITANTE ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, nos termos do art. 69, §6°, da Lei Federal n° 14.133/2021. É vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da DOCUMENTAÇÃO.

6.5.3. No caso de sociedade anônima deverá ser apresentada a cópia da publicação na forma da legislação vigente, cópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, além da cópia da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial.

6.5.4. As LICITANTES obrigadas a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar, balanço patrimonial, o Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento.

6.5.5. Se a LICITANTE tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação acima referida deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.

6.5.6. O não atendimento às condições para a HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA resultará na INABILITAÇÃO do LICITANTE.

6.5.7. A INABILITAÇÃO de qualquer LICITANTE abrirá o prazo legal para a interposição de eventual RECURSO ADMINISTRATIVO.

CAPÍTULO VII – DAS ESPECIFICIDADES DA CONCESSÃO

7.1. Dos Bens Afetos à Concessão

7.1.1. A CONCESSÃO será composta pelos bens afetos a ela, considerados necessários e vinculados à execução adequada do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, conforme disposto no ANEXO VII - RELAÇÃO DOS BENS AFETOS E REVERSÍVEIS.

7.1.2. Também integrarão a CONCESSÃO todos os bens que venham a ser adquiridos ou construídos pela CONCESSIONÁRIA ao longo do período de CONCESSÃO, desde que necessários e vinculados à execução do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO na ÁREA DE CONCESSÃO.

7.1.3. Na extinção da CONCESSÃO, todos os bens afetos à sua execução, recebidos, construídos ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA e diretamente integrados à CONCESSÃO, reverterão automaticamente ao PODER CONCEDENTE.

7.1.4. A reversão dos BENS REVERSÍVEIS importará no pagamento de indenização, pelo CONCEDENTE, conforme o caso, pelas parcelas de investimento a ele vinculados, ainda não amortizados ou depreciados pelas receitas auferidas pela CONCESSIONÁRIA mediante cobrança de TARIFAS, que tenha sido realizado com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVIÇOS, nos termos deste instrumento e das demais normas legais e regulamentares

7.2. Estrutura Tarifária de Referência, Reajuste e Revisão das Tarifas

7.2.1. A ESTRUTURA TARIFÁRIA DE REFERÊNCIA, incluindo os PREÇOS PÚBLICOS máximos para a prestação dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, estarão definidos no ANEXO IV DO EDITAL – ESTRUTURA TARIFÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. A estrutura tarifária definitiva, bem como o valor final dos preços públicos para os serviços complementares serão estabelecidos na PROPOSTA final da LICITANTE vencedora.

7.2.2. A forma de REAJUSTE e de REVISÃO das TARIFAS serão as definidas no ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

7.3. Da Regulação e Fiscalização dos Serviços

7.3.1. Em conformidade com este EDITAL e com o disposto no artigo 8º, § 5º, da Lei nº 11.445/07, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais (ARISMIG) é designada como a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Caso a ARISMIG não possa assumir essa responsabilidade por qualquer motivo, o Município delegará as atividades de regulação, controle e fiscalização a outra agência reguladora competente.

7.3.2. Os direitos e obrigações atribuídos à ENTIDADE REGULADORA e FISCALIZADORA estarão definidos no ANEXO VIII DO EDITAL – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, além da legislação aplicável.

CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. As LICITANTES poderão, em fase recursal única, que terá início após a publicação do resultado da LICITAÇÃO, e no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 165 da Lei Federal no 14.133/2021, interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo, em face: (i) da análise das GARANTIAS DE PROPOSTA; (ii) do exame e do julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS; e (iii) do exame e do julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

8.2. Havendo RECURSO ADMINISTRATIVO, os demais LICITANTES interessados poderão apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 3 (três) dias úteis, da divulgação da interposição do recurso.

8.3. Os RECURSOS ADMINISTRATIVOS e as CONTRARRAZÕES deverão ser dirigidos ao Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis e publicar seus resultados no sítio eletrônico oficial, e o extrato do resultado e a classificação geral no Diário Oficial. Caso não reconsidere, os autos serão remetidos a Autoridade Máxima, para julgamento, em até 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

8.4. Os RECURSOS ADMINISTRATIVOS e as CONTRARRAZÕES deverão ser protocolados, presencialmente, na Prefeitura Municipal, aos cuidados do(a) Presidente da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, no horário de 07:00 às 17:00 h, ou via postal, por conta e risco do LICITANTE, podendo ainda ser encaminhado pelo e-mail licitacao@iguatama.mg.gov.br, e neste último caso, será aceito se enviado até às 23h59m do último dia do prazo.

8.5. Para a validade e admissibilidade dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS e CONTRARRAZÕES, as seguintes condições devem ser atendidas:

a. Protocolo presencial, via e-mail ou tempestivo, realizado por representante legal ou procurador com poderes específicos;

b. Identificação e qualificação clara do LICITANTE recorrente;

c. Indicação da decisão contestada;

d. Exposição dos fatos relevantes;

e. Fundamentação legal do mérito do recurso;

f. Indicação dos itens do EDITAL e da legislação pertinente que foram descumpridos e/ou inobservados;

g. Apresentação de documentação comprobatória, caso seja necessária;

g. Indicação do pedido específico;

h. Assinatura do representante legal ou procurador com poderes específicos.

8.6. São inadmissíveis as rediscussões de quaisquer questões quanto às regras deste EDITAL ou do projeto, constituindo decadência desse direito, passada a oportunidade para tanto, na fase de Consulta Pública, Audiência Pública e Impugnação ao Edital.

8.7. Recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não sejam pertinentes ao direito dos LICITANTES e ao interesse público serão considerados como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso, objeto de representação por parte da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO ao Ministério Público, instrumentalizando-o para oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por infração Art. 178 da Lei Federal 14.333/21 CAPÍTULO II-B ART. 337-I.

8.8. Na hipótese de único LICITANTE classificado, não haverá abertura de prazo para a interposição de recursos administrativos, dada a ausência de concorrentes, sendo o OBJETO desta LICITAÇÃO, adjudicado, em ato contínuo à HOMOLOGAÇÃO do certame pela autoridade competente.

CAPÍTULO IX – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO encaminhará os autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO à autoridade competente para a HOMOLOGAÇÃO do certame e ADJUDICAÇÃO do OBJETO ao LICITANTE classificado em primeiro lugar, doravante denominado ADJUDICATÁRIO.

9.2. Com a HOMOLOGAÇÃO da LICITAÇÃO, o objeto será adjudicado à LICITANTE VENCEDORA.

9.3. No mesmo ato de adjudicação do objeto da LICITAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para, no prazo de até 90 (noventa) dias, cumprir todas as formalidades necessárias e formalizar o CONTRATO, notadamente:

9.4. O prazo para a celebração do CONTRATO poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da LICITANTE VENCEDORA durante o prazo original, desde que justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE.

9.5. Na hipótese de o OBJETO não ser contratado por desinteresse do ADJUDICATÁRIO ou por ausência na assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá convocar o LICITANTE com a proposta remanescente, conforme a ordem de classificação, para proceder à contratação no mesmo prazo, e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado.

9.6. Em caso de recusas subsequentes, o mesmo procedimento poderá ser adotado para os demais LICITANTES classificados.

9.7. A ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da LICITAÇÃO estão condicionadas ao cumprimento de todos os requisitos legais e à formalização dos instrumentos pertinentes junto ao PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULO X – SANÇÕES, FRAUDE E CORRUPÇÃO

10.1. Das Sanções Administrativas

10.1.1. As infrações e Sanções administrativas a serem consideradas neste EDITAL, serão, no que couber, as previstas respeitando o direito da ampla defesa. As infrações e penalidades da fase contratual estão devidamente estipuladas em Cláusula do Anexo VIII – MINUTA DO CONTRATO.

10.2. Fraude e Corrupção

10.2.1. O PODER CONCEDENTE exige que todos os concorrentes, fornecedores e contratados observem os mais altos padrões de ética durante o processo de LICITAÇÃO e a execução dos contratos decorrentes. Em conformidade com essa política, são definidos, para os fins desta disposição, os seguintes termos:

a) **"Prática corrupta"**: refere-se à oferta, doação, recebimento ou solicitação de qualquer valor ou benefício com o objetivo de influenciar a atuação de um funcionário público no processo de LICITAÇÃO ou na execução do CONTRATO;

b) **"Prática fraudulenta"**: significa a distorção intencional de fatos com o objetivo de influenciar o processo de LICITAÇÃO ou a execução de um CONTRATO. Inclui também práticas de conluio entre concorrentes (antes ou após a apresentação das propostas) para fixar preços em níveis artificiais não competitivos, privando o PODER CONCEDENTE dos benefícios de uma concorrência justa e aberta;

c) **"Prática conspiratória"**: trata-se de acordos ou arranjos entre dois ou mais concorrentes para estabelecer preços em níveis artificialmente não competitivos;

d) **"Prática coercitiva"**: refere-se a ações que prejudiquem ou ameacem prejudicar, direta ou indiretamente, pessoas ou propriedades com o objetivo de influenciar sua participação no processo de LICITAÇÃO ou afetar a execução de um CONTRATO;

e) "**Prática obstrutiva**": consiste em destruir, falsificar, alterar ou ocultar intencionalmente provas relevantes para uma investigação, ou fornecer informações falsas a investigadores com a intenção de obstruir investigações conduzidas pelo órgão competente sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conluio. Inclui também ameaças, assédio ou intimidação contra qualquer pessoa envolvida, visando impedir a divulgação de informações relevantes para a investigação, ou qualquer ato com o objetivo de impedir o órgão competente de exercer seu direito de investigar e auditar.

CAPÍTULO XI – DO CONTRATO DE CONCESSÃO

11.1. Do Procedimento e Condições para a Assinatura

11.1.1. O PODER CONCEDENTE convocará o ADJUDICATÁRIO para assinatura do CONTRATO no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente.

11.1.2. Antes da assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) ou, no caso de LICITANTE isolada, uma SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, com sede no MUNICÍPIO. O objeto social da nova entidade deverá ser exclusivamente a execução do OBJETO da CONCESSÃO, conforme MODELO 12 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

11.1.3. No dia, local e horário designados pelo PODER CONCEDENTE para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar que:

a) Constituiu a CONCESSIONÁRIA, cujo objeto social é a execução do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO no MUNICÍPIO DE IGUATAMA;

b) Realizou em até 02 (dois) dias úteis antes da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, o ressarcimento dos Estudos e da modelagem, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Allpa - Saneamento e Meio Ambiente LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.785.008/0001-95, mediante a apresentação de comprovante bancário, em conformidade com o artigo 21 da Lei Federal nº 8.987/95.

11.2. Da Garantia de Execução do Contrato

11.2.1. Para assegurar o cumprimento fiel das obrigações assumidas, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, em prazo máximo de 30 dias, que prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, correspondente a 1% (um por cento) do VALOR TOTAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

11.2.2. A GARANTIA será progressivamente reduzida, a cada ano da CONCESSÃO, na proporção de 1/35 (um trinta e cinco avos) do valor inicial, até o trigésimo quinto ano, a partir do qual a redução não mais ocorrerá, devendo ser mantido o saldo restante até o término da concessão. Para efeito de atualização, o valor da GARANTIA será corrigido pelos mesmos índices aplicáveis ao REAJUSTE da TARIFA.

a. No caso de prorrogação do prazo contratual, a GARANTIA será renovada para o período correspondente à prorrogação, com redução proporcional ao longo do novo período, até o final do prazo da concessão.

11.2.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA destinar-se-á a cobrir:

a. O ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em razão de inadimplemento por parte da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações e responsabilidades;

b. O pagamento de multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA em decorrência de inadimplemento contratual, conforme previsto no CONTRATO;

11.2.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades estabelecidas pela Lei 14.133/2021.

11.2.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA não poderá conter quaisquer ressalvas ou condições que dificultem ou impeçam sua execução, nem elementos que suscitem dúvidas quanto à sua exequibilidade.

11.2.6. Todas as despesas associadas à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO serão exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

11.2.7. Se a modalidade de seguro-garantia for utilizada, a apólice deverá ter vigência mínima de 1 (um) ano, com obrigatoriedade de renovação imediata, devendo a CONCESSIONÁRIA providenciar sua complementação no prazo de 30 (trinta) dias, garantindo a cobertura contínua da CONCESSÃO até a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA.

a. A apólice de seguro-garantia deverá incluir uma cláusula que obrigue a seguradora a informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre a renovação ou não da apólice.

b. Caso a seguradora opte por não renovar a apólice de seguro-garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá, antes do vencimento da apólice, fornecer uma nova garantia com valor e condições equivalentes, sujeita à aprovação do PODER CONCEDENTE. A falta de renovação caracterizará inadimplência da CONCESSIONÁRIA.

11.2.8. Todas as despesas relacionadas à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO serão de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

11.3. Do Ressarcimento dos Estudos e Modelagem da Concessão

11.3.1. Em até 02 (dois) dias úteis antes da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, o ADJUDICATÁRIO deverá efetuar o pagamento, em moeda nacional, referente ao ressarcimento da empresa responsável pela elaboração dos estudos técnicos, econômicos e jurídicos, elaborados no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse (Chamamento Público n° 01/2025), que subsidiaram este PODER CONCEDENTE na estruturação e no desenvolvimento desta licitação, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estabelecido no art. 21 da Lei Federal nº 8.987/95.

11.3.2. O ressarcimento pelo ADJUDICATÁRIO deverá ser realizado via transferência bancária, e a comprovação deverá ser inserida nos autos deste certame e respectivo processo administrativo, como condição prévia para a assinatura do CONTRATO de concessão.

11.3.3. Caberá ao CONCEDENTE a disponibilização das informações necessárias, tais quais conta corrente e valores devidos à empresa, à realização dos pagamentos por parte da Adjudicatária.

11.3.4. O ADJUDICATÁRIO deverá apresentar o comprovante da transferência bancária na data, local e horário definidos para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO junto ao PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os LICITANTES interessados devem estar plenamente informados sobre todos os elementos deste EDITAL, bem como sobre as condições gerais e específicas do OBJETO a ser contratado, não sendo admitido o desconhecimento como justificativo para qualquer impedimento na formulação da proposta ou no cumprimento integral do CONTRATO. Os LICITANTES devem incluir, no ENVELOPE 3, a declaração conforme o MODELO 05 previsto no ANEXO VI DO EDITAL – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

12.2. O PODER CONCEDENTE poderá REVOGAR ou ANULAR esta LICITAÇÃO, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

12.3. Todos os custos relacionados à preparação e apresentação da documentação e das propostas são de exclusiva responsabilidade do LICITANTE, e o PODER CONCEDENTE não se responsabilizará por tais custos em nenhuma hipótese, independentemente dos procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou dos resultados obtidos.

12.4. A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste EDITAL, conforme regulamentado pela Lei Federal nº 14.133/21.

12.5. Para os fins dessa LICITAÇÃO, serão aceitas declarações, pedidos de esclarecimentos, impugnações e quaisquer outros documentos assinados digitalmente, com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, desde que, no documento apresentado, constem meios hábeis para a verificação de sua autenticidade, incluindo, mas não se limitando a QR Codes e códigos para validação em links de sites expressamente indicados no documento em questão.

12.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Iguatama para dirimir eventuais litígios decorrentes da CONCESSÃO, sendo possível às partes, de comum acordo, optar pela solução de conflitos por meio de arbitragem.

Publique-se.

Cumpra-se.

Iguatama, 04 de março de 2026

Lucas Vieira Lopes

Prefeito Municipal